

1501289-70.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180044/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25925229 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2180044 - 04º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEYZUEI ROGER LIMA DE SOUZA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501289-70.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501289-70.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180044/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25925229 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2180044 - 04º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEYZUEI ROGER LIMA DE SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

JEYZUEI ROGER LIMA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 04 de julho de 2022, por volta das 14 horas e 30 minutos, na residência situada na Rua Antônio José Rogick, nº 175, Vila Trujillo, nesta cidade e comarca de Sorocaba, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, 01 (um) cartão bancário em

nome da vítima, 01 (um) par de meias avaliado em R\$ 20,00 (vinte reais); jóias diversas avaliadas em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 01 (um) relógio de pulso, marca Tissot, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais); 01 (um) tablet, marca Samsung, avaliado em R\$ 100,00 (cem reais); 02 (dois) pares de tênis, marca Mizuno, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais); 01 (um) notebook, marca Sony, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo da vítima Hiutaka Obara, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls.19/20.

Segundo apurado, na data mencionada, após pular um muro, e arrombar a grade da janela da cozinha, o indiciado ganhou o acesso ao interior da residência, subtraiu os bens supracitados, colocando-os em uma mochila, e se evadiu.

Na sequência, ao avistar a presença de uma viatura policial, mudou de calçada, levantando suspeitas, sendo detido para abordagem.

Na mochila que o indiciado trazia consigo, foi apreendida a res furtiva, e dentre os bens, localizado o cartão bancário que permitiu a identificação da vítima; ao se descolocarem ao endereço residencial do ofendido, apurou-se que o furto havia acabado de ocorrer.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.05 a 08).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.19 a 20).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.43).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.79 a 88).

A denúncia foi recebida, diante da ausência das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede a ação penal.

Da materialidade.

Comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria também é indubitosa.

Em juízo, o réu confessou integralmente os fatos narrados na denúncia e que realmente pulou o muro (escalada) e estourou a grade (rompimento de obstáculo).

Acrescente-se que tanto a vítima, como a testemunha de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A vítima disse em juízo que o ladrão entrou pelo vizinho, por esse muro e pulou em casa e aí arrancou a grade lá e entrou pela janela e ele saiu pela cozinha, porque a chave estava na porta. Disse, ainda, que teve um prejuízo de R\$ 1.500,00.

A testemunha de acusação Renivaldo de Almeida disse em juízo que estavam em patrulhamento pelo Bairro Vila Jardini e o réu ao avistar a viatura, mudou de calçada e na abordagem verificaram que ele estava com uma mochila com vários pertences da vítima e um cartão do senhor Hiutaka.

A escalada e o rompimento de obstáculo estão bem demonstrados pelo laudo pericial e pela prova oral produzida.

Por outro lado, é necessário dizer que o furto seguiu consumado, porque os objetos furtados já estavam distantes do seu proprietário e o réu já estava na posse deles de forma tranquila, carregando-os pela via pública.

Não há que se falar em furto privilegiado e insignificância, porque os objetos furtados eram de expressivo valor.

E assim, o réu deve ser condenado nos exatos termos da denúncia.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, verifico que o réu é primário, e como são duas qualificadoras, uma delas é utilizada na primeira fase para elevar a pena base em 1/6, e assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, aplico ao réu a circunstância atenuante da confissão em 1/6, voltando a pena ao seu mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que se torna definitiva, porque nada há para ser apreciado na terceira fase.

Do regime prisional.

Em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta aos réus é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu JEYZUEI ROGER LIMA DE SOUZA como incurso nas penas previstas no artigo 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito.

Nos termos do artigo 387, IV, CPP, por falta de uma maior prova sobre o valor devido e diante da situação financeira do réu e sempre lembrando que na esfera cível a vítima poderá ajuizar uma ação de indenização, condeno o réu a pagar à vítima, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), cuja atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês incidirão desde a data dos fatos.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante do regime aberto, o réu poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a eles se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por serem presumidamente pobres.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA